

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50017189620218240282

ID Comunicacao: 510411873

Data Disponibilizacao: 2026-01-23

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5001718-96.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p><u>I - Da avaliação, remoção, depósito e intimação:</u></p>

<p>EXPELA-SE mandado de avaliação e remoção sobre o (s) referido (s) veículo (s) (evento 150, TERMOPENH1), a ser cumprido no (s) endereço (s) a ser (em) informado (s) pelo exequente, em 5 (cinco) dias, ou na residência/sede da parte executada. Em sendo o caso, EXPELA-SE a respectiva Carta Precatória (art. 845, § 2º, do CPC).</p>

<p>Na hipótese de resistência da parte executada, fica autorizado, o (a) Oficial (a) de Justiça, a proceder na forma especificada no § 1º do art. 846 do CPC, bem como utilizar-se de força policial (art. 782, § 2º, c/c art. 846, § 2º do CPC).</p>

<p>Por não haver depósito judicial, os bens ficarão em posse do exequente, de pessoa por ele indicada (art. 840, § 1º, CPC), ou, ainda, na posse do executado, havendo concordância do exequente (art. 840, § 3º do CPC).</p>

<p>INTIME-SE a parte executada para que se manifeste, em 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 841, § 1º e 2º, e 847 do CPC.</p>

<p>Havendo impugnação ou manifestação, vistas a parte adversa, em

mesmo prazo, e, apøs, conclusos para anâlise.

Não havendo impugnação ou manifestacção, prossiga-se o feito.

II - Dos atos expropriatørios:

INTIME-SE a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, dizer quais atos expropriatørios pretende executar (arts. 876 ou 879 do CPC).

a) Da adjudicação

Demonstrado o interesse na adjudicação, INTIME-SE a parte executada, na forma do art. 876, § 1º do CPC.

Remeta-se o processo à Contadoria Judicial para que atualize os valores da dívida e da avaliação do bem, apontando eventual saldo.

Acaso o valor atualizado da avaliação do bem a ser adjudicado supere o montante corrigido do dêbito, INTIME-SE o exequente para depositar a diferença, acaso ainda não tenha feito, conforme art. 876, § 4º, inciso I, do CPC.

Apøs, INTIME-SE o exequente para recolhimento do imposto de transmissão, em 15 (quinze) dias, comprovando nos autos mediante juntada da documentação pertinente.

Cumpridas as determinações supra, a serem certificadas pelo Cartãrio Judicial, voltem os autos conclusos para anâlise da regularidade do procedimento de adjudicação e prosseguimento do feito.

b) Da alienação por iniciativa particular

Demonstrado o interesse na alienação por iniciativa particular, voltem conclusos para anâlise, nos termos do art. 880 do CPC.

c) Do leilão

c.1) Do procedimento

Demonstrado o interesse no leilão, PROMOVAM-SE os atos de alienação do(s) bem(ns) penhorado(s), conforme Portaria n. 08/2023, que ocorrerão de acordo com as disposições do Côdigo de Processo Civil, observando-se tambêm o seguinte:

A alienação correrâ, a critêrio do Leiloeiro nomeado, por LEILãO JUDICIAL ELETRôNICO OU PRESENCIAL, ou pela combinação das duas modalidades (leilão híbrido), utilizando-se para tanto da rede mundial de computadores (internet), devendo o leiloeiro empregar as cautelas necessârias para assegurar a ampla segurança e publicidade da venda judicial;

A forma de publicidade dos atos de alienação fica ao encargo Leiloeiro, o qual resta, deste logo, autorizado a disponibilizar a íntegra dos editais (que conterão, alêm dos requisitos legais, a íntegra da presente decisão) e de outros documentos na internet, em pâgina especificamente mantida com essa finalidade, autorizada resumos, extratos ou comunicados de chamamento genêricos e concisos dos interessados no leilão; desde que neles haja informações do processo judicial e remissão ao endereço eletrônico, onde a íntegra da documentação estarâ disponível para consulta e exame;

Devem ser cientificadas com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, em relação à primeira data do leilão, as pessoas descritas no artigo 889, caput e incisos, do Côdigo de Processo Civil;

Caso o devedor não seja encontrado, considerar-se-â intimado pelo prôprio edital de leilão (CPC, art. 889, parâgrafo único);

A comissão do Leiloeiro, de encargo do arrematante, fica estipulada em 10% (dez por cento) para bens môveis e em 5% (cinco por cento) para bens imôveis, a incidir sobre o valor da venda (valor da arrematação);

A parte exequente, deverâ antecipar ao Leiloeiro o valor das despesas com publicidade do leilão e com eventual remoção dos bens penhorados;

â admitida a arrematação dos bens penhorados com pagamento parcelado, nos termos previstos no artigo 895 do Côdigo de Processo Civil;

Não serâ aceito lance que ofereça preço vil, considerado este como o montante inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, nos termos do artigo 891, parâgrafo

único, do Côdigo de Processo Civil;</p>

<p>Eventual pedido de suspensão dos atos de alienação formulado por qualquer parte ou interessado será obrigatoriamente instruído sob pena de não conhecimento e independentemente de ser a parte exequente beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, com o comprovante de depôsito das despesas processuais relativas ao adiamento da solenidade, considerando especialmente os atos de mobilização e de publicidade praticados pelo Leiloeiro Oficial;</p>

<p>Se, por qualquer motivo, não ocorrer a arrematação dos bens nos leilões designados, fica desde logo autorizado o Leiloeiro nomeado a proceder na ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR, na forma do artigo 880 do Côdigo de Processo Civil, no prazo de 90 (noventa) dias, aplicando-se, no que couber, a tal modalidade de expropriação, as determinações constantes desta decisão, inclusive quanto à comissão do Leiloeiro;</p>

<p>As partes serão intimadas, pessoalmente, por procuradores ou pelo prôprio edital do leilão, do inteiro teor desta decisão, precluindo a oportunidade de contestação às determinações exaradas se não houver impugnação escrita, no prazo de 05 (cinco) dias, ou interposição de competente recurso, no prazo legal.</p>

<p><u>c.2) Da arrematação:</u></p>

<p>Havendo notícia de arrematação, INTIME-SE a parte executada para os fins do art. 903, §1° do CPC, com prazo de 10 (dez) dias.</p>

<p>Com ou sem impugnação, conclusos para análise da regularidade do procedimento de leilão e prosseguimento do feito.</p>

<p>III - Intimem-se. Cumpra-se.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>